הצעת חוק עיטור הפציעה הקרבית, התשפ"ה-2025

הגדרות

1. בחוק זה -

"איש מערכת הביטחון" - חייל, שוטר, עובד המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, עובד שירות הביטחון הכללי או חבר מחלקת הגנה יישובית (כיתת כוננות);

"פציעה בעלת ממשות" - פגיעה בגוף או בנפש שהצריכה מתן טיפול רפואי על ידי רופא ושנקבעה בגינה דרגת נכות של 10% או יותר לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959[1], וכן פציעה שגרמה למותו של איש מערכת הביטחון.

הזכאות לעיטור

2. עיטור הפציעה הקרבית יוענק לאיש מערכת הביטחון במקרה של פציעה בעלת ממשות, בהתקיים אחד מאלה:

(1) הפציעה אירעה תוך כדי ועקב פעילות מבצעית של לחימה מול מדינת אויב או ארגון אויב;

(2) הפציעה אירעה כאשר איש מערכת הביטחון פעל שלא במסגרת תפקידו, ובתנאי שהפעולה הייתה דרושה לשם הגנת חייו או שלמות גופו של אזרח ישראלי;

(3) ועדת עיטורי הפציעה הקרבית בראשות ראש המטה הכללי בצבא הגנה לישראל, קבעה כי מטעמים מיוחדים יש להכיר בפציעתו של איש כוחות הביטחון כפציעה המזכה בהענקת העיטור.

טקס הענקת העיטור

3. (א) טקס הענקת עיטור הפציעה הקרבית יתקיים במשכן הכנסת ביום שייקבע על ידי יושב ראש הכנסת ולפי פרטים שיקבע, בהשתתפות ראש ממשלת ישראל, שר הביטחון ויושב ראש הכנסת.

(ב) נפטר איש מערכת הביטחון בין מועד פציעתו לבין מועד הענקת העיטור - יימסר העיטור לקרוב משפחתו הקרוב ביותר למשמורת.

---

[1] ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

ענידת העיטור	4.	מקבל עיטור הפציעה הקרבית יהיה רשאי לענוד אותו בכל עת, לרבות בעת לבישת מדים של גוף מגופי מערכת הביטחון.
הענקת עיטור במקרה של פציעה נוספת	5.	עיטור הפציעה הקרבית יינתן רק פעם אחת, אולם במקרה של פציעה נוספת יהיה זכאי הנפצע לקבל סמל נוסף שיתווסף לעיטור הפציעה הקרבית.
עיצוב העיטור	6.	עיצוב עיטור הפציעה הקרבית ועיצוב הסמלים הנוספים במקרה של פציעה נוספת ייקבעו על ידי שר הביטחון בהמלצתה של מועצה ציבורית שתתמנה על ידו.

דברי הסבר

בספטמבר 1949 הביא ראש הממשלה הראשון, דוד בן-גוריון, בפני הכנסת את הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום). כך הציג בן-גוריון את החוק: "החללים הם רק חלק מהאבדות. רבים נשארו לשמחתנו בחיים, אך הם שילמו מחיר יקר - אבר מן החי. הערב אני מגיש לכם בשם הממשלה חוק על החוב, נכון יותר - על חלק מהחוב, שאנו חייבים לאלה שבגופם עזרו לשחרור האומה והמולדת".

מכוח דברים אלו חוקק חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], והתקנות שהותקנו מכוחו שנועדו להטיב ולהיטיב, כמאמר בית המשפט העליון עם אותם אלו שנשאו ב"סיכון מיוחד" למען העם והמדינה.

מטרת חוק זה היא להסדיר חלק אחר מאותו החוב, והוא ההכרה וההוקרה, הנובעת מעצם התממשותו של אותו "סיכון מיוחד" והיא פציעת הגוף והנפש בקרב.

מוצע על כן להסדיר בחקיקה מנגנון הדומה לעיטור "לב הארגמן" האמריקאי, כעיטור מטעם כנסת ישראל - הריבון, שיוענק לאלו מאנשי שירותי הביטחון שנפצעו בקרב או בפעילות מבצעית.